

מסורת הש"ס

(א) לעיל יט: פסחים ט. וס"ג. (ב) כתובות פ.: (ג) [לעיל יט: כתובות פ.]: (ד) לקמן גב. (פה). כתובות גג: פ.:

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מי איכא וכו' פלגא בנכסי מיתנא אי מנתא כל' ותינת פלגא נכנסים ממה נפשך אפילו הכי לא חשיב ודאי דלא ידע מכח מי הוא צא לירש מכח מה הוא צא עליהן: פלגא דקא מודה לבו שקלי. מששה זהובים נוטלין שלשה: טילתא דקא מודו ליה. שני זהובים תילתא דכולהו נכסי: שקיל דהא אמרו ליה אחונא את ואינהו הוו תרי ואיכו עלישי: פש דנקא. דקמינאז עליה האי אמר כולה ידידי והני אמרי כולה דידן הוא נוטל חצי וצין שניהם חצי: סבא ויבם בנכסי ספק. סבא אמר האי צר מיתנא הוא וכיון דאין לו יורש אני קודם דתמן (ב"ב דף קטו). האז קודם לכל יואלי ירכו ויבם אמר צני הוא ואני יורשו דהאז קודם: או סבא וספק בנכסי יבם. שאין ליבם בן אחר סבא אמר את צר מיתנא ואני יורש את צני מקום שאין לו בן וספק אמר צנו אני ואני יורשו: חולקין. דדלתא כולהו דהאי ודלתא כולהו דהאי. ואין לומר האז ודאי מוחזק דאם זה צנו אין כאן לצא כלום: ברתני' שומרים יבם. מנתנת ומצלה ליבם. כמו עניה זו לשא שמרה בנף על פי ככתובות (דף סג.): שנפלו לה נכסים. מאציה וסלקא דעתן שנפלו לה כשהיא שומרת יבם: ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה. היינו נכסי מלוג שהקryn שלה קיים וכשהיא נכנסת נכנסין עמה וכשהיא יוצאת יואלין עמה: ה"ג צ"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האז. דספק נשואה היא וזכה היבם בציני

דרכי חד אים לי גבך. וטענת צרי הוא דידע מאי קתבע מיניה: מי איכא למימר הכי. הא לא ידע מאי קא תבע מיניה אי פלגא בנכסי מיתנא (ב) אי פלגא מנתא בנכסי יבם ומכח שמי טענות הוא צא עליהם בכל אחת ואחת אומרים לו הצא ראייה: סבא. אזי הממ

והיבם: הוי יבם ודאי. יורש ויודע מכח מי הוא צא ומוחזק בנכסים. ולא דמי להאיא דרב משרשיא דלעיל דהתם אע"ג דספק אית ליה זכיה בנכסים ממה נפשך אפילו הכי לא חשיב ודאי דלא ידע מכח מי הוא צא לירש מכח מה הוא צא עליהן: פלגא דקא מודה לבו שקלי. מששה זהובים נוטלין שלשה: טילתא דקא מודו ליה. שני זהובים תילתא דכולהו נכסי: שקיל דהא אמרו ליה אחונא את ואינהו הוו תרי ואיכו עלישי: פש דנקא. דקמינאז עליה האי אמר כולה ידידי והני אמרי כולה דידן הוא נוטל חצי וצין שניהם חצי: סבא ויבם בנכסי ספק. סבא אמר האי צר מיתנא הוא וכיון דאין לו יורש אני קודם דתמן (ב"ב דף קטו). האז קודם לכל יואלי ירכו ויבם אמר צני הוא ואני יורשו דהאז קודם: או סבא וספק בנכסי יבם. שאין ליבם בן אחר סבא אמר את צר מיתנא ואני יורש את צני מקום שאין לו בן וספק אמר צנו אני ואני יורשו: חולקין. דדלתא כולהו דהאי ודלתא כולהו דהאי. ואין לומר האז ודאי מוחזק דאם זה צנו אין כאן לצא כלום: ברתני' שומרים יבם. מנתנת ומצלה ליבם. כמו עניה זו לשא שמרה בנף על פי ככתובות (דף סג.): שנפלו לה נכסים. מאציה וסלקא דעתן שנפלו לה כשהיא שומרת יבם: ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה. היינו נכסי מלוג שהקryn שלה קיים וכשהיא נכנסת נכנסין עמה וכשהיא יוצאת יואלין עמה: ה"ג צ"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האז. דספק נשואה היא וזכה היבם בציני

ירושמו מספק שהבעל יורש את אשתו ווו שספק נשואה היא אללו זכי בפלגא אצל בכתובתה מודים צ"ש בנחזקת הבעל היא ולא פלגי בה יורשי האז. וטעמא דכולה מתנימין מפרש בגמ': גב' מאי שנא רישא דל"פ ומ"ש סיפא דפליגי צ"ש. מאי שנא רישא כשהיא קיימת דלא פליגי צ"ש אלא בזה דילה מחזקין לנכסי דקאמרי מוכרת ונותנת לכתמלה ומאי שנא סיפא דפליגי כשמתה לא מוקמי נכסי מלוג בנחזקת יורשיה: ה"ג אמר עולא רישא דנפלה כשהיא ארוסה. שנפלה לייצום מאירוסין ונפלו הנכסים לה כשהיא שומרת יבם: סיפא דנפלה. לפניו לייצום: כשהיא נשואה. הלכך רישא דלגבי ארוסה ממש קי"ל לצ"ש תמכור דתתן לקמן כ"ש זו שאינה אלא זקוקה בעלתא ולצ"ה דאמרי צארוסה ודאי לא תמכור לכתמלה אצל אם מכרה ונתנה קיים הכא משום דספק ארוסה היא דאגידא ציה ולא אשתו ממש היא מודו צ"ה דמוכרת ונותנת לכתמלה: סיפא

כתובה כדי ליתן טעם לדבר כלומר בנחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו בנחזקת הבעל אצל כתובה דצר פשוט הוא יותר שהיא בנחזקת הבעל מנכסי כאן ברזל שהיא הביאה מבית אציה ושמה אותם לצעל וכן י"ל למאן דאמר התם בנחזקת יורשי הבעל ואם תאמר ולמאן דאמר בנחזקת יורשי האשה מ"ש מנפל הבית עליו ועל אמו דמודים צית הלל שיחלוקו ולא מוקמינן להו בנחזקת יורשי האם יש לומר דשמת קסבר ההוא תנא דירושת יורשי הבעל דרבנן א"נ אפילו קסבר דהוי דאורייתא כיון דלאו מכח קורצה קתמין מוקמינן להו בנחזקת האשה טפי א"נ משום הכי לא מוקמינן להו התם בנחזקת יורשי האם משום דרגילות הוא שהאם היא מתה קודם דקא חשיב צריש יש נוחלין (ב"ב דף קת). פורענות כשהבן מת תחלה לפיכך לא החזיקום בנחזקת האם ואם תאמר ויורשי האשה היכי גבו כתובה (א) הא קי"ל כרב ושמואל דאמרי בפרק כל הנשבעין (שבעות דף מו). דאין אדם מוריש שבעה לבניו ומיהו לצ"ש ניחא דאית להו שטר העומד לגבות כגבוי דמי והוו כמוחזקין בזמון דכמה צרייתות דפריך מינייהו לרב ושמואל בשבעות (י) משני התם דלתא כצ"ש ולר"א דאמר בנחזקת יורשי האשה ניחא דאיהו פליג בהדיא בשבעות (דף מת). אדרב ושמואל אצל ר' יוחנן דאמר בנחזקת יורשי הבעל ופי' דנכסים בנחזקתם הוא טעם לדבר למה לי תיפוק ליה דאין אדם מוריש שבעה לבניו ויש לומר דהיא הנותנת דלפי שהנכסים בנחזקת הבעל (א) אינה מורשת שאם היו בנחזקת האשה היתה מורשת כמו לבית שמאי דאמרי כגבוי דמי אי נמי אר"י דאיכא לאוקמי במטלטלי ואיתנהו בעינייהו שנוטל בלא שבעה והא דלא משני הכי בשבעות אלא דוחק להעמידה כצ"ש משום דהתם בכתובה איירי אצל הכא דאיירי בנכסי כאן ברזל שהציא מבית אציה דרגילין להיות בעינייהו דאין דרך לבעלה למכרן ואיכא למ"ד לקמן (דף קס:) המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור: זיקת

## החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

## לח.

**הוי יבם ודאי וספק ספק.** פי' צקונטרס ודאי שידע מאיזה כח הוא צא ומוחזק בנכסים ולא דמי לההוא דרב משרשיא דלעיל דהתם אע"ג דספק אית ליה בנכסים זכיה ממה נפשך אפ"ה לא חשיב ודאי דלא ידע מכח מי הוא צא עליהם משמע מתוך פירושו דקרי ודאי מה שודאי נוטל חלק בנכסים ובפרק מי שמת (ב"ב דף קנח: ושם) גבי הא דתנן נפל הבית עליו ועל אמו (א) אלו ואלו מודים שיחלוקו פירש רבינו שמואל שיחלוקו יורשי האם דהיינו אחי האם מאציה עם יורשי הבן היינו אחי הבן מן האז ראובן ולא רצה לפרש יורשי האם צני האם דהיינו אחי הבן מן האם דהיינו צנימין דא"כ ה"ל צנימין ודאי וראובן ספק ואין ספק מוילא מידי ודאי ואין גרסה כלל דאטו מפני שהוא ודאי במקצת הנכסים יחא ודאי כזולן ועוד דאמר התם ומייתי ליה לקמן גבי נפל הבית עליו ועל אציו עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה וצ"ח כו' ומסיק דיורשי האז אחי הבן אלמא אע"ג דיש לאז צנים אחרים לא חשבינן להו ודאי וכן צפ"ק דצ"ק (דף ט. ושם) גבי אחים שחלקו עלי צ"ח ונטל חלקו של אחד מהן דאמר רב אסי נוטל רביע בקרקע או רביע בזמעות משום דמספקא ליה אי כיורשים דמו אי כלקוחות ולא אמרי' שלא יטול כלום שהרי זה המוחזק הוא ודאי במקצת נכסים וכן זה אומר כולה שלי וזה אומר חצי שלי וצ"ח חצי אחוים בעלית (ב"ב דף ג. א) אלא הא דקרי הכא יבם ודאי היינו משום שהיבם הוא ודאי יורשו של סבא אצל ספק הוא ספק אם הוא יורשו כלל אצל התם בנפל עליו ועל אמו לא הוי צנימין ודאי יורש צכל חצי האחר דאם מתה רחל קודם יוסף הוי ראובן נמי יורשו וכן בנפל הבית עליו ועל אציו לא מת האז קודם הוי בעל חוב יורש ולא בן האחר: **ובירת הל"א אומרים**

הנכסים בחזקתן. בפרק מי שמת (ב"ב קנח. ושם) פליגי בכהאי גוונא צ"ש וצ"ה גבי נפל הבית עליו ועל אשתו וקאמר בגמ' בנחזקת מי פירוש צית הלל דקאמרי נכסים בנחזקתן דהיינו נכסי כאן ברזל בנחזקת מי ר' אלעזר אומר בנחזקת יורשי האשה רבי יוחנן אמר בנחזקת יורשי הבעל וריש לקיש אמר יחלוקו ופי' צקונטרס בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פ: ושם) דכי היכי דפליגי התם הכי נמי פליגי אמתמימין דהכא ורבינא תס אומר דלא דמיא הך לדהתם דהכא לא פליגי צ"ש בכתובה אלא בנכסי מלוג כדאמר בגמ' דכתובה שיערה מדקמתי יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי אב כו' אצל התם קמתי סתמא יחלוקו משמע בכתובה נמי פליגי והיינו טעמא דהתם אם הבעל מת תחלה הויא האשה כמו שגבחה כמובתה אצל הכא שהיא זקוקה ליבם אין לאשה כלום בנכסי הבעל עד אחר החלילה דלא יתנה כתובה לגבות מחיים ואפשר דכולהו אמוראי מודו הלא דנכסי כאן ברזל הוי בנחזקת יורשי הבעל והא דלא ערבינהו עם

כתובה כדי ליתן טעם לדבר כלומר בנחזקת מי שהיו עד עתה דהיינו בנחזקת הבעל אצל כתובה דצר פשוט הוא יותר שהיא בנחזקת הבעל מנכסי כאן ברזל שהיא הביאה מבית אציה ושמה אותם לצעל וכן י"ל למאן דאמר התם בנחזקת יורשי הבעל ואם תאמר ולמאן דאמר בנחזקת יורשי האשה מ"ש מנפל הבית עליו ועל אמו דמודים צית הלל שיחלוקו ולא מוקמינן להו בנחזקת יורשי האם יש לומר דשמת קסבר ההוא תנא דירושת יורשי הבעל דרבנן א"נ אפילו קסבר דהוי דאורייתא כיון דלאו מכח קורצה קתמין מוקמינן להו בנחזקת האשה טפי א"נ משום הכי לא מוקמינן להו התם בנחזקת יורשי האם משום דרגילות הוא שהאם היא מתה קודם דקא חשיב צריש יש נוחלין (ב"ב דף קת). פורענות כשהבן מת תחלה לפיכך לא החזיקום בנחזקת האם ואם תאמר ויורשי האשה היכי גבו כתובה (א) הא קי"ל כרב ושמואל דאמרי בפרק כל הנשבעין (שבעות דף מו). דאין אדם מוריש שבעה לבניו ומיהו לצ"ש ניחא דאית להו שטר העומד לגבות כגבוי דמי והוו כמוחזקין בזמון דכמה צרייתות דפריך מינייהו לרב ושמואל בשבעות (י) משני התם דלתא כצ"ש ולר"א דאמר בנחזקת יורשי האשה ניחא דאיהו פליג בהדיא בשבעות (דף מת). אדרב ושמואל אצל ר' יוחנן דאמר בנחזקת יורשי הבעל ופי' דנכסים בנחזקתם הוא טעם לדבר למה לי תיפוק ליה דאין אדם מוריש שבעה לבניו ויש לומר דהיא הנותנת דלפי שהנכסים בנחזקת הבעל (א) אינה מורשת שאם היו בנחזקת האשה היתה מורשת כמו לבית שמאי דאמרי כגבוי דמי אי נמי אר"י דאיכא לאוקמי במטלטלי ואיתנהו בעינייהו שנוטל בלא שבעה והא דלא משני הכי בשבעות אלא דוחק להעמידה כצ"ש משום דהתם בכתובה איירי אצל הכא דאיירי בנכסי כאן ברזל שהציא מבית אציה דרגילין להיות בעינייהו דאין דרך לבעלה למכרן ואיכא למ"ד לקמן (דף קס:) המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור: זיקת

### עין משפט ונר מצוה

לָא א מיי' פ"ה מהלכות נחלות הלכה ד ה סמג
עשין לו טוש"ע אה"ע סימן קסג
ספיף ו:
לָב ב מיי' שם טוש"ע שם ספיף ז:
לָה ג מיי' שם טוש"ע שם ספיף ח:
לָו ד מיי' פכ"ב מהל' אשפות הלכה י ופ"ג
מהלכות נחלות הלכה י סמג
עשין לא טוש"ע אה"ע סימן קס ספיף ה:
לָו ה טוש"ע שם ס"ו:
לָח ו מיי' שם טוש"ע אה"ע ס' קסח

לָח ז מיי' שם ופ"א
מהלכות יבום הל' א טוש"ע אה"ע שם ספיף ג
וימינן קפו אה"ע ד:

»

תוס' חד מקבאמי (המשך)
אטונו צנ"ב יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב שאני הכא כיון דשומרת יבם היא יבם במקום בעל קאי וכשם שהוא מוחזק בכתובה כך הוא מוחזק בצנ"ב והרמב"ם כתב גבי שומרת יבם נמי יחלוקו מסקנא דשמעתתא איליבא דהלכתא שומרת יבם מן הארוסין כל הנכסים בחזקתן ל"ש נפלו לה בחיי ארוס ל"ש נפלו לה כשהיא שומרת יבם ל"ש עבד בה מאמר ול"ש לא עבד בה מאמר ל"ש בחייה ולפירות ול"ש מתה ולגוף הנכסים ואם היתה שומרת יבם מן הגשואין נפלו לה נכסים כשהיא שומרת יבם מוכרת ונותנת נכסים הנכנסין והיוצאים עמה וקיים ואפלו עשה בה מאמר ואם מתה נכסים בחזקתן כתובה וצנ"ב בנחזקת יורשי הבעל. ג"מ בנחזקת יורשי האב ואפי' עשה בה מאמר ואם היתה שומרת יבם מן הגשואין נפלו לה נכסים כשהיא תחת בעלה קי"ל כרבא דאמר ידו עדיפא מידה ל"ש עבד בה מאמר ל"ש לא עבד בה מאמר ול"ש מתה ולגוף הנכסים כשמת הבעל קלישא ליה וידו כידי ויחלוקו הנכסים הנכנסים והיוצאים עמה. אבל לאביי דאמר איליבא דב"ה דידו כידי השתא ליה ונכסים בחזקת יורשי האב. מיהו קי"ל כרבא ויחלוקו ואע"ג דאמר רב פאא דיקא מתני' כותיה דאביי הלכתא כותיה דרבא דקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הלכה כרבא וי"מ מייע"ל בק"י הלכך הלכתא כרבא ויחלוקו. וי"מ איליבא דרבא דאמר בנחזקת יבם. ורש"י כתב ויחלוקו והא דאמר ואע"ג דקשיא מתה לאביי ה"ה לרבא נמי קשיא אדמפלגי לאחר מיתה לפלגו בחייה ולפירות דאיליבא דב"ש יחלוקו. וי"מ דלרבא לא קשיא מתה (א) דבמתה ה"ה יחלוקו לכ"ע הואיל וחללו באים לייירש אבל בחייה נכסים בחזקתן אפי' לב"ש אפי' עבד לה מאמר (ג) ולפי הפירוש הזה לא היה צורך לאוקמי רישא בדולא עבד לה מאמר. וה"ל לאוקמי רישא וסיפא בחד טעמא דברבד לה מאמר:

<sup>[1]</sup> ר"ל בנפלו לה נכסים תחתיו דבעל ול"ש נפלו לה כשהיא שומרת יבם לצ"ש יחלוקו. (ב) עי' תוס' לקמן דף ל"ה אע"ג